

5.1. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПАКЕТОВ ОПЕРАЦИЙ (ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ) ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1. Условия и порядок применения Пакетов операций (тарифных планов) по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определяют порядок применения Пакетов операций (тарифных планов) (далее – Пакеты операций), являющихся неотъемлемой частью Сборника вознаграждений, и оплаты вознаграждений за пакетное обслуживание.

Условия распространяют свое действие на следующие Пакеты операций:

«Микро», «Лёгкий», «Минимальный», «Партнерский», «Стандартный», «Оптимальный», «Традиционный», «Перспективный», «Стабильный», «Рациональный», «Активный», «Импортный», «Приоритетный», «Максимальный», «Престижный», «Социальный», «Стандарт», «Торговый».

Обслуживание с использованием Пакета операций «Партнерский» возможно только для клиентов-нерезидентов, не имеющих в Банке текущих (расчетных) банковских счетов в белорусских рублях: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, осуществляющих деятельность в нотариальном бюро.

Подключение к Пакетам операций: «Микро», «Лёгкий», «Минимальный», «Партнерский», «Стандартный», «Оптимальный», «Традиционный», «Перспективный», «Стабильный», «Рациональный», «Активный», «Импортный», «Приоритетный», «Максимальный», «Престижный», «Стандарт», «Торговый» не производится.

2. Для Пакетов операций применимы следующие правила:

2.1. Обслуживание клиентов по Пакетам операций производится Банком в рамках действующего Сборника вознаграждений.

2.2. Выбор клиентом Пакета операций (подключение к Пакету операций) при открытии банковского счета осуществляется на основании заявления на открытие банковского счета по форме, приведенной в приложении 2 к Условиям открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 19.05.2014 № 01-07/149 (далее – Условия).

Выбор Пакета операций (смена Пакета операций, подключение к Пакету операций) после открытия банковского счета осуществляется на основании извещения о смене (подключении) пакета операций по форме, приведенной в приложении 5 к Условиям.

2.3. По желанию клиента действие Пакета операций может быть распространено на два и более банковских счета, открытых клиентом в Банке.

2.4. Клиент имеет право перейти на обслуживание по иному Пакету услуг на основании извещения о смене (подключении) Пакета услуг по форме, приведенной в Приложениях 5, 5-1 к Условиям, которое предоставляется Клиентом в Банк в течение месяца, предшествующего месяцу смены Пакета, за исключением последнего банковского дня месяца. В последний банковский день текущего месяца, предшествующего месяцу смены Пакета, Извещение предоставляется не позднее времени окончания банковского дня.

Перевод Клиента на обслуживание по иному пакету операций с большей стоимостью производится без взимания дополнительной платы. Перевод клиента на обслуживание по иному пакету операций с меньшей стоимостью производится с уплатой вознаграждения в размере, и на условиях, установленных действующим Сборником вознаграждений.

Смена одного Пакета операций на другой осуществляется Банком с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором предоставлено в Банк «Извещение о смене (подключении) Пакета операций» (если иное не оговорено в особенностях применения конкретного Пакета операций).

Банк не осуществляет подключение к Пакету услуг (в том числе перевод с одного Пакета услуг на другой), если у клиента на момент предоставления заявления имеется задолженность (просроченная задолженность) перед Банком за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию или прочие виды услуг.

Услуги, включенные в Пакет операций однократно и ранее предоставленные Клиенту в соответствии с Пакетом операций, при переходе на обслуживание по иному Пакету операций повторно не предоставляются, вознаграждение за указанные услуги уплачивается в размерах, установленных действующим Сборником вознаграждений.

2.5. Вознаграждение Банку, при подключении Клиента к Пакету операций, в первый календарный месяц обслуживания по Пакету операций, уплачивается из расчета количества календарных дней за период со дня подключения к Пакету операций по последний календарный день текущего месяца.

Оплата Клиентом вознаграждения Банку за Пакеты операций в последующих месяцах, за исключением оплаты за пакеты операций «Микро», «Лёгкий», «Минимальный», производится с первого рабочего по последний рабочий день текущего месяца (включительно) независимо от наличия операций зачисления и/или списания денежных средств в текущем месяце, а также приостановлений операций по банковским счетам клиента и/или наложения ареста на банковские счета Клиента.

Оплата Клиентом абонентской платы за пользование Пакетом операций «Микро», «Лёгкий», «Минимальный» в последующих месяцах, производится на условиях предоплаты в период с первого рабочего по последний рабочий день (включительно) месяца, предшествующего месяцу обслуживания по Пакету операций, независимо от наличия операций

по счету, а также приостановлений операций по банковским счетам клиента и/или наложения ареста на банковские счета Клиента.

Банк вправе списывать ежемесячное вознаграждение без отдельного поручения (распоряжения) Клиента платежным ордером в любой день месяца, в котором у Клиента возникли обязательства по оплате вознаграждения за обслуживание по Пакету операций.

Предоставление дополнительных услуг, включенных в Пакеты услуг, осуществляется при условии заключения с Клиентом соответствующего договора.

При переходе на обслуживание по иному Пакету услуг, в состав которого предоставляемая дополнительная услуга не включена, либо при отключении от Пакета услуг, договор, в соответствии с которым дополнительная услуга предоставлялась, подлежит расторжению в установленном договором порядке.

2.6. Оплата вознаграждения Банку за банковские операции, которые предполагают единовременную оплату, производится ежедневно по мере совершения операций.

При изменении размера ежемесячной платы за пакеты операций, ежемесячное вознаграждение, полученное от клиентов до внесения изменений, пересчету не подлежит.

2.7. Вознаграждение за совершение операций сверх количества, включенного в Пакет операций, уплачивается в размерах, установленных действующим Сборником вознаграждений, если иное не предусмотрено Пакетом операций.

2.8. При совершении банковских операций, не включенных в Пакеты операций, вознаграждение уплачивается в соответствии с действующим Сборником вознаграждений.

2.9. Отключение Клиента от Пакета операций осуществляется:

- в случае получения Банком из официальных источников информации о возбуждении в отношении клиента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) или о нахождении клиента в стадии ликвидации (прекращении деятельности), а также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами, и является обязательным. Банк со дня получения информации отключает клиента от Пакета операций и не принимает к исполнению расчетные документы на проведение расходных операций по счету;

- в случае переоформления банковского счета в связи с возбуждением в отношении клиента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) или с нахождением клиента в стадии ликвидации (прекращения деятельности);

- в случае получения Банком из официальных источников информации о создании индивидуальным предпринимателем организации и исключении его (как ИП) из ЕГР в соответствии с «Положением о создании

индивидуальным предпринимателем коммерческой организации, учреждаемой одним лицом» Закона Республики Беларусь №365-З от 22.04.24 «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности» через 1 месяц после получения информации.

2.10. Вознаграждение Банку по Пакету операций при отключении от Пакета в связи с переоформлением счета, закрытием счета, за исключением п. 2.10.1, уплачивается из расчета количества календарных дней за период с первого числа текущего месяца по день получения Банком информации, указанной в п. 2.9.

2.10.1. При закрытии счета(ов) в Банке по заявлению клиента по причине прекращения обслуживания в Банке вознаграждение Банку по Пакету операций уплачивается за полный календарный месяц, в котором клиент предоставил заявление на закрытие счета.

При отсутствии движения по счетам клиента в месяце, в котором клиент изъявил желание закрыть счета в Банке, за исключением следующих операций:

- по списанию денежных средств по оплате вознаграждения Банку (8 класса);
- по перечислению остатков денежных средств при закрытии банковского счета клиента на счета расчетов с прочими кредиторами (67 класс) либо на счета доходов ОАО «Сбер Банк» (8 класса);
- зачислению денежных средств со счетов расходов (9 класса) или со счетов доходов (8 класса) Банка (уплата процентов за остатки на счетах клиента, возврат излишне списанных денежных средств и прочие операции, отраженные по данным счетам), абонентская плата за обслуживание по Пакету операций в месяце подачи заявления не начисляется и не уплачивается клиентом.

2.11. Банк вправе приостановить оказание услуг и начисление ежемесячной платы по Пакету операций, с приостановлением обслуживания Клиента с использованием СДБО, и отказать клиенту в совершении расходных операций по соответствующему договору банковского счета (за исключением платежей, проводимых вне очереди, в первоочередном порядке и по исполнительным документам судов в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также платежей в пользу Банка) в следующих случаях:

2.11.1. В случае неисполнения клиентом до конца текущего месяца обязательств по оплате вознаграждений, предусмотренных Пакетом операций, и образования задолженности за пакетное обслуживание, за исключением оплаты за пакеты операций «Микро», «Лёгкий», «Минимальный», с первого числа следующего месяца до момента полного погашения клиентом образовавшейся задолженности перед Банком.

2.11.2. При отсутствии предоплаты по Пакетам операций «Микро», «Лёгкий», «Минимальный», в период с первого рабочего по последний рабочий день (включительно) месяца, предшествующего месяцу обслуживания по

пакету - с первого числа месяца, за который оплата не получена до момента оплаты вознаграждения и/или до полного погашения клиентом образовавшейся задолженности перед Банком.

При возобновлении обслуживания клиента по Пакету операций вознаграждение Банку уплачивается из расчета количества календарных дней за период со дня, следующего за днем возобновления действия Пакета операций, по последний календарный день текущего месяца (за исключением оплаты Клиентами вознаграждения Банку за пакеты операций «Микро», «Лёгкий», «Минимальный»).

Для возобновления обслуживания клиента по Пакету операций «Микро», «Лёгкий», «Минимальный» в текущем месяце вознаграждение Банку уплачивается в полном размере, независимо от количества дней получения клиентом услуги.

2.12. Отключение Клиента от Пакета операций с последующим переводом на обслуживание по действующему Сборнику вознаграждений осуществляется:

2.12.1. При одновременном наличии следующих критериев:

- наличие просроченной задолженности, по уплате комиссионного вознаграждения Банку за обслуживание по Пакету операций от года и более;
- отсутствие дебетовых операций по всем счетам Клиента, открытым в Банке (за исключением операций по списанию дебиторской задолженности на основании платежных требований без акцепта) от года и более.

2.12.2. Расторжение договора дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Клиент-Банк», системы «Интернет-Банк», СберБизнес, либо по инициативе Банка в связи с нарушением Условий договора ДБО.

2.13. В случае принятия Банком решения о прекращении действия Пакета операций и исключении Пакета операций из Сборника вознаграждений, Банк имеет право перевести Клиента на обслуживание по общим размерам вознаграждений или (если об этом отдельно указано в уведомлении Банка) на иной Пакет услуг по усмотрению Банка с первого числа месяца, следующего за месяцем наступления соответствующего обстоятельства, без предоставления Извещения о смене Пакета услуг, с предварительным уведомлением через систему СДБО и размещения информации в разделе «Новости Банка» на сайте Банка, не менее чем за 5 (пять) календарных дней.

2.14. Клиент имеет право с 1-го числа месяца временно приостановить обслуживание по Пакету операций в связи с приостановлением операций в СДБО, письменно уведомив Банк об этом путем предоставления «Заявления о приостановлении обслуживания по пакету услуг (операций)» (Приложение 26 к Условиям), с указанием периода временного приостановления, который должен составлять не менее 1 (одного) полного календарного месяца* и не более

3 (трех) календарных месяцев в совокупности в течение календарного года**. Приостановление осуществляется с первого календарного дня месяца, следующего за месяцем подачи Клиентом заявления о приостановлении.

*Под календарным месяцем понимается период с 01 числа календарного месяца по последнее число соответствующего календарного месяца. Например, с 01 марта по 31 марта включительно.

** Под календарным годом понимается период с 1 января по 31 декабря года подачи заявления.

2.15. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке (если иное не предусмотрено соглашением между Банком и клиентом), после предварительного уведомления клиента в срок, указанный в договоре банковского счета, вносить изменения в действующие Пакеты операций (наименование Пакета операций, условия обслуживания, сроки действия, размеры вознаграждений, изменять перечень операций, включенных в Пакеты операций).

2.16. При изменении размера ежемесячной платы за Пакеты операций, ежемесячное вознаграждение, полученное от клиентов до внесения изменений, пересчету не подлежит.

2.17. Пакеты операций применяются с учетом настоящих общих положений и особенностей, предусмотренных в примечаниях к Пакетам операций.